

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 중증장애인생산품 생산시설과 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : ★★지원실, □□병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□병원에서는 매년 명절 및 기념일에 직원들에게 기념품을 지급하기 위해 관련 업체 간 계약 체결을 통해 물품을 구매하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

우리공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우에 수의계약으로 할 수 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제4호에 따라 장애인에게 일자리나 복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체로써, 중증장애인생산품 우선구매 특별법 제9조(중증장애인생산품 생산시설의 지정) 제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설과 물품 제조구매 또는 용역 계약을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우에 수의계약에 의할 수 있으나, 단 해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역으로 한정하고, 계약담당공무원은 대상자의 자격요건과 수의계약 대상 물품의 직접생산 여부를 확인하여야 함을 명시하고 있습니다.

또한 「중증장애인 우선구매 특별법」 제9조 제1항에 따라 중증장애인생산품 생산시설로 지정받고자 하는 자는 대통령령으로 정하는 시설의 기준과 중증장애인의 고용비율 및 품질요건 등을 갖추어 대통령령으로 정하는 기간의 범위에서 보건복지부장관의 지정을 받아야 하고, 같은 법 시행령 제16조(생산시설의 지정기준 등)에 따라 중증장애인생산품 생산시설로 지정받으려는 자가 둘 이상의 품목을 생산하는 생산시설의 경우에는 각 품목별로 요건을 모두 갖추어야 합니다.

따라서 본사와 각 소속기구의 계약업무 담당자가 중증장애인생산품 생산시설과 수의계약을 체결하려는 때에는 상대 업체로부터 보건복지부장관이 발급한 ‘중증장애인생산품 생산시설 지정서’를 제출받아 자격요건 및 서비스 직접생산 여부에 따른 수의계약의 적정성 여부를 반드시 확인하고 계약을 진행함으로써, 공공 계약의 공정성을 훼손하지 않고 법령의 취지가 온전히 시행될 수 있도록 성실히 업무를 수행해야 타당합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□병원에서는 2018년도부터 감사일 현재까지 ‘추석’, ‘가정의 달’ 등 기념일에 직원들에게 지급하고자, 국내 대기업 또는 국외기업 등에서 생산한 가전·생활 용품 등을 구매하면서, 거래 업체들이 ‘도자기’ 및 ‘판촉물인쇄’ 업종에 대해서만 보건복지부로부터 중증장애인생산품 생산시설로 지정받아 구매하려는 품목에 대한 수의계약 요건이 해당하지 않음에도, 해당 업체와 단독으로 수의시담을 완료하고 중증장애인생산품 생산시설에 대한 부적정한 수의계약을 체결하여 물품을 구매한 사실이 있습니다.

[표] □□병원 중증장애인생산품 생산시설 간 수의계약 현황(2018~2019)

(단위 : 원/VAT 포함)

계약시기	계약금액	구매품목	계약상대자	
			업체명	중증장애인생산품 지정품목
2018가정의달	69,261,200	공기청정기등 21종	☞☞☞☞☞☞	도자기,판촉물인쇄
2018추석	46,386,900	CJ스팸등 24종	☞☞☞☞☞☞	판촉물인쇄
2018창립37주년	47,103,300	LG생활용품세트등 25종	☞☞☞☞☞☞	판촉물인쇄
2019가정의달	79,700,000	수입산 주방용품등 33종	☞☞☞☞☞☞	판촉물인쇄
2019추석	49,680,000	수입산 커피포트 등 33종	☞☞☞☞☞☞	판촉물인쇄
계	292,131,400			

4. 관계기관 의견

□□병원에서는 감사결과를 수용하면서 “보건복지부에서 발행하는 중증장애인생산시설 지정서를 확인하고 계약하였으며, 중증장애인생산품우선관리시스템에서 정상적인 실적으로 승인받았으므로 해당 수의계약을 진행하였다”고 사유를 설명하고, 향후에는 직접생산 여부 등을 확인하고 제 규정을 준수하여, 유사한 형태의 부적정한 수의계약을 방지하겠다고 하였습니다.

그러나 해당 업체에서 수의계약 체결 시 제출한 중증장애인생산시설 지정서상에 도자기 또는 판촉물인쇄로만 생산품목이 명시되어 있고, 중증장애인생산품우선관리시스템은 □□병원에서 구매품목이 중증장애인생산품 지정품목인지 확인을 선행한 후 보건복지부에서 업체 간 금액을 확인하여 승인하는 사후관리 시스템으로, □□병원에서 당해 실적에 대한 중증장애인생산품 생산시설의 지정품목과 비지정품목 구분을 확인하는 단계에서 이미 신고 오류가 있었음을 감안하면, 당해 수의계약 체결 사유로써 타당하지가 않습니다.

또한 보건복지부에서는 최근 질의사례에서 “중증장애인생산품 「판촉물인쇄」 생산시설로 지정된 업체가 타 업체에서 생산한 제품에 자사에서 생산한 인쇄물(스티커)을 부착하여 재생산한 경우에 중증장애인생산품으로 인정하는 범위”와 관련하여 “「중증장애인생산품 생산시설 지정관련 심사기준(고시)」에서 ‘직접생산’이란, 생산 공장에서 해당품목의 생산 또는 서비스 제공 과정에 필요한 시설, 설비, 생산 인력 및 전문기술인력, 제품 생산 및 판매에 필요한 자격 등을 갖추고 해당 품목을 직접 생산하거나 서비스를 제공하고 있는 경우이고, 타 업체 등에서 제조된 반제품 또는 완제품 등을 시설·설비 구축 및 가동 없이 단순히 조립공정 등 노동력에 의존하여 완성하는 것은 인정하지 아니한다고 규정하고 있으므로, 따라서 원칙적으로 해당 중증장애인생산품 생산시설에서 보유한 시설·설비를 가동하여 만들어진 새로운 제품(“판촉물 인쇄” 생산공정을 거친 제품)에 한정하여야 할 것”이라는 요지의 해석을 답변(접수번호 2AA-1910-150167, 2019.10.07.)한 바 있습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 법령에 근거하여 중증장애인생산품 생산시설 등과 수의계약에 체결하려는 때에는 반드시 직접생산 여부를 확인함으로써 제 규정을 준수한 계약 업무를 이행하시고,(통보)

○ ☆☆이사(□□병원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)